



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

ACUERDO DE CONCEJO N°004-2026-MDMCH

Miguel Checa, 14 de enero del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 14 de enero de 2026, el Dictamen N.º 001-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP, emitido por la Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación, de Promoción del Desarrollo Económico Local, Cooperación Técnica y Producción, que preside la Sra. Diana Mirella Flores Vilela, Regidora Municipal, mediante el cual se eleva al Pleno del Concejo el Proyecto de Ordenanza que aprueba el plazo de la obligación de presentar la Declaración Jurada Masiva del Impuesto Predial, los costos de distribución del derecho de emisión mecanizada de actualización de valores de la Declaración Jurada, el establecimiento de fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, así como los incentivos por pronto pago aplicables a los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa para el ejercicio fiscal 2026; adjuntándose la Carta N.º 002-2026-MDMCH/OSG, el Informe N.º 155-2025/MDMCH-GAT y el Informe Legal N.º 592-2025/MDMCH-OAL, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N.º 30305, establece que las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, autonomía que comprende la potestad normativa y tributaria dentro del marco constitucional y legal vigente;

Que, conforme al artículo 41° de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, modificado por la Ley N.º 31433, los Acuerdos de Concejo constituyen decisiones del órgano colegiado referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, expresando la voluntad del Concejo Municipal para adoptar una determinada decisión o conducta institucional;

Que, de acuerdo con el artículo 9°, numeral 8), de la Ley N.º 27972, es atribución del Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar ordenanzas, acuerdos y demás actos normativos de competencia municipal;

Que, los gobiernos locales se encuentran legalmente facultados para regular, mediante ordenanza, materias vinculadas al Impuesto Predial, arbitrios municipales y derechos administrativos relacionados con su gestión, conforme a la Ley de Tributación Municipal y normas complementarias, en observancia de los principios de legalidad, equidad, razonabilidad y capacidad contributiva;

Que, el establecimiento del plazo de la obligación de presentar la Declaración Jurada Masiva del Impuesto Predial resulta una medida necesaria y razonable, orientada a mantener actualizada la información catastral y tributaria de los contribuyentes, permitiendo una correcta determinación de la obligación tributaria y reduciendo contingencias administrativas posteriores;

.../// VA A FOLIO N°02





MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...//// VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N° 003- 2026-MDMCH, DE FECHA 14/01/2026

Que, la determinación de los costos de distribución del derecho de emisión mecanizada de actualización de valores de la Declaración Jurada se encuentra amparada en la Ley de Tributación Municipal, en tanto dicho derecho responde a los costos administrativos efectivamente asumidos por la entidad para la emisión, procesamiento y distribución de la información tributaria, observándose el principio de equivalencia entre el servicio prestado y el monto cobrado; Que, el establecimiento de fechas de vencimiento para el pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales brinda seguridad jurídica y predictibilidad a los contribuyentes, permitiéndoles conocer con claridad los plazos de cumplimiento de sus obligaciones, a la vez que facilita una adecuada programación financiera por parte de la administración municipal;

Que, la incorporación de incentivos por pronto pago constituye una herramienta legítima de política tributaria municipal, orientada a fomentar la cultura tributaria y mejorar los niveles de recaudación, sin vulnerar los principios de legalidad, igualdad ni razonabilidad, al aplicarse de manera objetiva, general y no discriminatoria a los contribuyentes cumplidos;

Que, mediante Informe N.º 155-2025/MDMCH-GAT, de fecha 01 de diciembre de 2025, la Gerencia de Administración Tributaria presenta el Proyecto de Ordenanza con la finalidad de optimizar la gestión y administración tributaria de la Municipalidad Distrital de Miguel Checa, precisando que la medida contribuirá a la eficiencia, transparencia y fortalecimiento de la cultura de responsabilidad tributaria en el ejercicio fiscal 2026;

Que, mediante Informe N.º 592-2025/MDMCH-OAL, de fecha 22 de diciembre de 2025, la Oficina de Asesoría Legal concluye que el Proyecto de Ordenanza se encuentra conforme al marco legal vigente, no advirtiéndose vicios de legalidad ni de procedimiento que afecten su validez;

Que, la Comisión de Economía, Presupuesto y Planificación, de Promoción del Desarrollo Económico Local, Cooperación Técnica y Producción, en Sesión de Comisión realizada el 13 de enero de 2026, luego del análisis técnico-legal, deliberación y debate correspondiente, acordó por unanimidad aprobar el Dictamen N.º 001-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP y elevarlo al Pleno del Concejo Municipal;

Que, el Pleno del Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria, luego del debate correspondiente, acordó aprobar por UNANIMIDAD la propuesta normativa, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la ordenanza municipal que aprueba el plazo de la obligación de presentar declaración jurada masiva del impuesto predial, costos de distribución del derecho de emisión mecanizada de actualización de valores de declaración jurada, establecer fechas de vencimiento para el pago del impuesto predial y arbitrios municipales e incentivos por pronto pago aplicables a los contribuyentes de la municipalidad distrital de miguel checa para el ejercicio fiscal 2026 cuyo texto obra en el Anexo que forma parte del presente Acuerdo de Concejo.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas que tengan injerencia en el cumplimiento del presente acuerdo en el marco de sus competencias, atribuciones y funciones.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de Concejo Municipal a quien corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE